

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4755/2533

นางเข้า ไวพาลา กับพวก
นางถนอม หงษ์ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 1754

กฎหมายลักษณะผิดเมีย มาตรา

พ.ร.บ.ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2477
มาตรา

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พ.ศ.2519 มาตรา , มาตรา 5

บิดามารดาโจทก์อยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผยมาก่อนใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ความเป็นสามีภริยาและบุตรระหว่างบิดามารดา
ของโจทก์และโจทก์จึงต้องบังคับตามกฎหมายลักษณะผิดเมียซึ่งใช้ในขณะนั้น บิดา
มารดาโจทก์จึงเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายลักษณะผิดเมีย และโจทก์
ย่อมเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดา

จำเลยมีเจตนาครอบครองที่ดินพิพาทไว้แทนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทุกคน ดัง
นั้น แม้โจทก์ฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของบิดาโจทก์ผู้ตายให้แบ่งมรดกแก่
โจทก์เป็นเวลาเกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายก็ตาม จำเลยก็ไม่อาจอ้างได้
ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทเพื่อตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1367และไม่อาจยกอายุความมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1754ขึ้นใช้ยันโจทก์ผู้เป็นทายาทของเจ้ามรดกได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเย็นนาง เจริญ หงษ์ทอง นายเย็นถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๑ มีทรัพย์สินมรดก คือที่ดิน น.ส.๓ เลขที่ ๗๒๖ และเลขที่ ๗๓๗ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายเย็น ตามคำสั่งของศาลชั้นต้น จะต้องแบ่งที่ดินมรดกให้แก่ทายาท ๖ คน คือจำเลย นาง สมศรี แก้วเจริญ นางน้อย หงษ์ทองและโจทก์ทั้งสาม โจทก์ทั้งสามมีส่วนได้รับมรดก คนละ ๑ ใน ๖ ส่วนขอให้บังคับจำเลยแบ่งที่ดินมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ ๑ ใน ๖ ส่วนหากจำเลยไม่จัดการก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยและ ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง สามเดือนละ ๙๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ แบ่งทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ทั้งสามเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเย็นและมีบุตร ด้วยกัน ๕ คน ที่ดินตามฟ้องเป็นสินสมรสระหว่างนายเย็นกับจำเลย เมื่อนายเย็น ถึงแก่ความตาย จำเลยได้ครอบครองตลอดมา โจทก์ทั้งสามไม่เคยเกี่ยวข้อง ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จำเลยไปยื่นคำร้องขอรับมรดกของนายเย็น โจทก์ที่ ๓ ไปคัดค้านโดย อ้างว่าโจทก์ที่ ๓ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเย็น คดีโจทก์ทั้งสามขาด อายุความเพราะไม่ฟ้องขอแบ่งมรดกภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่นายเย็นถึงแก่ความตาย หากจะฟังว่าโจทก์ทั้งสามเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเย็น โจทก์ทั้งสามก็ ไม่มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของนายเย็นถึงคนละ ๑ ใน ๖ ส่วน โจทก์ทั้งสามไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งที่ดินตาม น.ส.๓ เลขที่ ๗๒๖ เลขที่ ๗๓๗ ให้แก่ โจทก์ทั้งสามคนละ ๑ ใน ๖ ส่วน หากจำเลยไม่จัดการหรือมีอาจทำได้ให้เอาค่า

พิพาทเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามมิให้จำเลยยุ่งเกี่ยวทรัพย์สินมรดกในส่วนที่เป็นสิทธิของโจทก์ทั้งสามและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามปีละ ๙๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะจัดการแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายเย็นและนางเจริญอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยเปิดเผยเป็นที่รู้กันทั่ว ๆ ไปว่านายเย็นกับนางเจริญเป็นสามีภริยากันและมีบุตรด้วยกัน คือ โจทก์ทั้งสาม โดยอยู่กินกันมาก่อนปีพ.ศ. ๒๔๗๗ เพราะโจทก์ที่ ๑ เกิดเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๗๔ ตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านท้ายฟ้องอันเป็นเวลาก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ความเป็นสามีภริยาและบุตรระหว่างนายเย็น นางเจริญ และโจทก์ทั้งสามจึงต้องบังคับตามกฎหมายลักษณะผ้าเมียซึ่งใช้ในขณะนั้น นายเย็นและนางเจริญจึงเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมายลักษณะผ้าเมียแล้ว ฉะนั้นโจทก์ทั้งสามซึ่งเป็นบุตรของนายเย็นและนางเจริญจึงเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเย็น แล้วฟังข้อเท็จจริงว่านายเย็นและจำเลยได้ที่ดินพิพาททั้งสองแปลงในขณะที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา จำเลยมีส่วนเป็นเจ้าของที่ดินพิพาททั้งสองแปลงครึ่งหนึ่ง โจทก์ทั้งสามมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งที่ดินพิพาททั้งสองแปลงคนละ ๑ ส่วนในจำนวน ๑๒ ส่วน จำเลยฎีกาประการสุดท้ายว่า ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความมรดก ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองทรัพย์สินมรดกของนายเย็นตลอดมา แต่จำเลยยื่นคำร้องขอรับมรดกของนายเย็นในฐานะผู้จัดการมรดกของนายเย็นเพื่อรับมรดกไปแบ่งให้แก่ทายาทของนายเย็น ทั้งเมื่อนายอำเภอบางระกำได้ทำการสอบสวนจำเลยยังให้ถ้อยคำที่ว่า จำเลยมีหน้าที่จะต้องแบ่งมรดก

ของเจ้ามรดกรายนี้ให้แก่ทายาทผู้มีส่วนได้เสียทุกคน และหลังจากรับโอนมรดกแล้ว จำเลยยังได้โอนบางส่วนของที่ดินพิพาทแปลงเนื้อที่ ๒๓ ไร่เศษให้แก่นางบุญหรือ สมศรีทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกไป อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่บางส่วนของผู้จัดการ มรดกแล้ว พฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนาครอบครองที่ดินพิพาท ทั้งสองแปลงไว้แทนทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกทุกคนด้วย หาใช่ครอบครองเพื่อตนเอง แต่ผู้เดียวไม่ ดังนั้น แม้โจทก์ทั้งสามฟ้องจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกให้แบ่งมรดก แก่โจทก์ทั้งสามเป็นเวลาเกิน ๑ ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม จำเลย ก็ไม่อาจอ้างได้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงเพื่อตนเอง ตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๖๗ และไม่อาจยกอายุความมรดกตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๕๔ ขึ้นใช้ยันโจทก์ทั้งสามผู้เป็นทายาทของเจ้า มรดกได้ ฟ้องของโจทก์ทั้งสามจึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยแบ่งมรดกที่ดินตาม น.ส.๓ก. เลขที่๗๒๖ และเลข ที่ ๗๓๗ ให้แก่โจทก์ทั้งสามคนละ ๑ ส่วนใน ๑๒ ส่วน หากจำเลยไม่จัดการหรือไม่อาจ จัดการได้ให้เอาค่าพิพาทศาลฎีกาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามปีละ ๔๕๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะจัดการแบ่ง ทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์ทั้งสามเสร็จ.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดพิษณุโลก - นายสุนทร นาเนกรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นายโสภณ จันเทรมะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ